

Karteikarten Anfechtung — Prüfungsschema §§ 119, 123 BGB

9 Karten zum Selbstabfragen — BGB Allgemeiner Teil · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Anfechtbare Willenserklärung — 1. Wirksam abgegebene Willenserklärung: Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist eine Willenserklärung mit Handlungswille, Erklärungsbewusstsein und Geschäftswille, die wirksam abgegeben wurde und — bei empfangsbedürftigen Erklärungen — nach § 130 I BGB zugegangen ist. Fehlt bereits der Handlungswille oder der Zugang, liegt keine wirksame Erklärung vor und es bleibt für eine Anfechtung kein Raum.

KARTE 2 / 9

Anfechtbare Willenserklärung — 2. Vorrang der Auslegung: Was ist damit gemeint?

Vor jeder Anfechtung ist die Erklärung nach §§ 133, 157 BGB auszulegen. Haben beide Teile dasselbe gewollt und lediglich falsch bezeichnet, gilt das übereinstimmend Gewollte (*falsa demonstratio non nocet*); ein Irrtum und damit ein Anfechtungsgrund liegt dann von vornherein nicht vor.

KARTE 3 / 9

Anfechtbare Willenserklärung — 3. Keine anderweitige Unwirksamkeit: Was ist damit gemeint?

Ist das Rechtsgeschäft bereits aus anderem Grund nichtig — etwa nach §§ 105, 117, 118, 125, 134, 138 BGB —, besteht für eine Anfechtung regelmäßig kein Bedürfnis. Ein Interesse kann ausnahmsweise fortbestehen, weil die Anfechtung nach § 122 BGB eine eigene Schadensersatzfolge auslöst.

KARTE 4 / 9

Anfechtbare Willenserklärung — 4. Kein Ausschluss der Anfechtbarkeit: Was ist damit gemeint?

Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Anfechtungsberechtigte das anfechtbare Rechtsgeschäft in Kenntnis der Anfechtbarkeit bestätigt hat, § 144 BGB. Die Bestätigung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form.

KARTE 5 / 9

Anfechtungsgrund — 1. Inhaltsirrtum, § 119 I Alt. 1 BGB: Was ist damit gemeint?

Der Erklärende irrt über die Bedeutung seiner Erklärung: Er weiß, was er erklärt, misst dem Erklärten aber einen anderen Sinn bei, als ihm objektiv zukommt. Hierher gehören der Irrtum über die Rechtsfolgen des Geschäfts, soweit er nicht nur unerwünschte Nebenfolgen betrifft, sowie der Irrtum über die Identität der Person oder des Geschäftsgegenstands.

KARTE 6 / 9

Anfechtungsgrund — 2. Erklärungsirrtum, § 119 I Alt. 2 BGB: Was ist damit gemeint?

Der Erklärende wollte eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben — Wille und äußere Erklärungshandlung fallen bereits auseinander. Klassische Fälle sind Versprechen, Verschreiben, Vertippen und Vergreifen.

KARTE 7 / 9

Anfechtungsgrund — 3. Kausalität des Irrtums: Was ist damit gemeint?

Nach § 119 I BGB muss anzunehmen sein, dass der Erklärende die Erklärung bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben hätte. Erforderlich ist damit subjektive Kausalität und zusätzlich, dass der Entschluss zur Nichtabgabe auch objektiv vernünftig erscheint.

KARTE 8 / 9

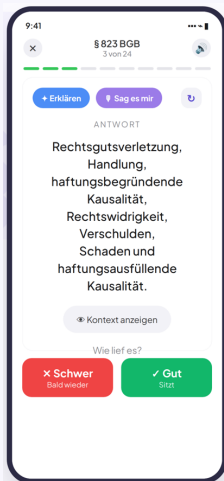
Anfechtungsgrund — 4. Eigenschaftsirrtum, § 119 II BGB: Was ist damit gemeint?

Dem Inhaltsirrtum gleichgestellt ist der Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. Eigenschaften sind alle wertbildenden Merkmale, die der Person oder Sache auf Dauer anhaften und nicht nur vorübergehend sind; der Wert oder Preis selbst ist nach h. M. keine Eigenschaft, sondern nur deren Folge.

KARTE 9 / 9

Anfechtungsgrund — 5. Falsche Übermittlung, § 120 BGB: Was ist damit gemeint?

Eine Willenserklärung, die durch die zur Übermittlung verwendete Person oder Anstalt unrichtig übermittelt worden ist, kann unter denselben Voraussetzungen wie nach § 119 BGB angefochten werden. Erfasst ist nur der Erklärungsbote; wer bewusst etwas anderes übermittelt, ist kein Bote mehr, und wer als Vertreter eigene Willenserklärungen abgibt, fällt unter §§ 119, 166 I BGB.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.